



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5003447-94.2017.4.04.7103/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARIA RITA CARVALHO SCHNEIDER

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela União, com fulcro no artigo 14, §2º, da Lei 10.259/01, em face de acórdão prolatado pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao recurso da União, ao fixar os parâmetros da correção monetária e juros de mora, mantendo-se a sentença quanto ao mérito, reconhecendo-se o direito à parte autora à percepção do adicional noturno a partir de 30/12/2016, sempre que desenvolver suas atividades no período noturno na forma do art. 75 da Lei nº 8.112/1990.

Nas razões de recurso, a parte recorrente alega a nulidade do julgada, por ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que o entendimento adotado não se aplica no presente caso, posto que a parte autora postula a concessão do adicional noturno em decorrência de atividades desenvolvidas no cargo de Analista Tributário da Receita Federal, no entanto, verifica-se que até a edição da Medida Provisória 440/08, convertida na Lei 11.890/08 as carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria - Fiscal do Trabalho, quando devido, recebiam o referido adicional com base no art. 61, IV, da Lei 8.112/90, sendo que a partir da Medida Provisória 440/08 as referidas carreiras passaram a ser remuneradas por subsídio, na qual foi vedada a concessão do adicional noturno (art. 2º - C inciso X). Por ocasião da promulgação da Lei 13.464/17, em vigor desde 10/07/17 foi modificada a forma de remuneração da carreira Tributária e Aduaneira de subsídio para vencimento básico, no entanto, afirma que o contido no art. 2º-C da Lei nº 11.890/08 não foi revogado, o que torna indevida a concessão do adicional pretendido.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões.

O incidente foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU.

Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação.

VOTO

Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente reside no pedido de uniformização, porquanto o acórdão entendeu que a Lei 11.890/08 que vedava a percepção do adicional noturno não está mais em vigência, na medida em que foi substituída por outra (Lei 13.464/17) que, além de discriminar expressamente as parcelas não devidas (Art. 27, §1º), restabeleceu o direito ao pagamento das demais parcelas previstas em lei, permitindo a incidência, em relação ao integrantes das carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria - Fiscal do Trabalho, da Lei de caráter geral aplicável aos servidores públicos federais, assim o art. 2º - C da Lei 11.890 teve sua aplicabilidade limitada ao período em que a carreira era remunerada por subsídio, pois é ínsito a tal regime a exclusão de quaisquer adicionais.

Já o acórdão paradigma entende que a expressão “*demais parcelas previstas em lei*”, contida no caput do art. 27 do mencionado Estatuto Legal (Lei 13.464/17), não autoriza a percepção do adicional em questão, por falta de previsão expressa; nem é possível a extensão a esta carreira estatutária, de direitos previstos na CLT.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo:

(...)Passo à análise.

A sentença decidiu a lide da seguinte forma:

- Mérito

Trata-se de analisar o direito da autora ao recebimento do adicional noturno em decorrência das suas atividades desenvolvidas no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil.

As carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria Fiscal do Trabalho, até a edição da Medida Provisória nº 440/2008, percebiam o adicional noturno, quando presentes os requisitos previstos na Lei nº 8.112/1990.

Ocorre que, com o advento da Medida Provisória nº 440/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.890/2008, tais carreiras passaram a ser remunerados por subsídio, conforme se verifica do teor dos dispositivos ora citados:

Art. 2º A Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004, passa a vigorar com o art. 1º acrescido do seguinte parágrafo único e acrescida dos seguintes dispositivos:

'Art. 1º

Parágrafo único. Os titulares de cargos de provimento efetivo das Carreiras de que trata o caput deste artigo serão reenquadrados, a contar de 1º de julho de 2009, conforme disposto no Anexo III desta Lei.' (NR)

'Art. 2º-A. A partir de 1º de julho de 2008, os titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes das Carreiras a que se refere o art. 1º desta Lei passam a ser remunerados, exclusivamente, por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Ainda de acordo com o art. 2º- C daquele diploma legal, restou vedada a percepção do adicional noturno.

'Art. 2º-C. Além das parcelas e vantagens de que trata o art. 2º-B desta Lei, não são devidas aos titulares dos cargos a que se refere o art. 1º desta Lei, a partir de 1º de julho de 2008, as seguintes espécies remuneratórias:

(...)

X - adicional noturno;

(...)

XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, que não estejam explicitamente mencionados no art. 2º-E.'

Sustenta a tese da autora no fato de que, em 29/12/2016, com a edição da Medida Provisória nº 765, convertida na Lei nº 13.464/2017 foi novamente modificada a forma da remuneração da sua carreira;

Segundo dispõe o art. 27 da Lei nº 13.464/2017:

Art. 27. Os titulares dos cargos integrantes das carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, passam a receber vencimento básico **e demais parcelas previstas em lei.**

§ 1º Não são devidos aos titulares dos cargos a que se refere o caput deste artigo:

I - a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação dos Tributos Federais (Gefa), de que tratam o Decreto-Lei nº 2.357, de 28 de agosto de 1987, e o Decreto-Lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987;

II - o subsídio de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004;

III - a Gratificação de Atividade Tributária (GAT), de que trata o art. 3º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004;

IV - a Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (Gifa), de que trata o art. 4º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004;

V - a Vantagem Pecuniária Individual (VPI), de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003;

VI - a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária (Gdat), de que trata o art. 15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002;

VII - a retribuição adicional variável, de que trata o art. 5º da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988;

VIII - a Gratificação de Atividade (GAE), de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992;

IX - vantagens pessoais e Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI), de qualquer origem e natureza;

X - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e natureza;

XI - valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento em comissão;

XII - valores incorporados à remuneração referentes a quintos ou décimos;

XIII - valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço;

XIV - vantagens incorporadas aos proventos ou às pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

A autora alega que, ao deixar de ser remunerada por subsídio, possui direito a receber o adicional noturno na forma como previsto no regime anterior, já que a lei apontou de forma expressa as gratificações e vantagens que estariam vedadas, rol no qual não se encontra o adicional noturno, como se vê da redação acima transcrita, enquanto a União defende que o art. 2º-C da Lei nº 11.890/08 não foi revogado, razão pela qual é indevido o pagamento do adicional.

Assiste razão à parte autora.

Com efeito, o art. 2º-C da Lei 11.890 teve sua aplicabilidade limitada ao período em que a carreira era remunerada por subsídio, pois é ínsito a tal regime a exclusão de quaisquer adicionais. No entanto, na medida em que, após a Lei 13.464/2017 a carreira voltou a ser remunerada por vencimentos, incide a regra geral do art. 75 da Lei 8.112/90, que prevê o pagamento de adicional noturno. Ademais, na medida em que uma determinada carreira deixa de ser remunerada por subsídio, é imperativo o pagamento de adicional pelo trabalho noturno, sob pena de violação ao art. 7º, IX, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º da CF.

Pois bem, o art. 75 da Lei nº 8.112/1990, prevê o pagamento do adicional noturno nesses termos:

Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.

O valor da hora normal deve ser apurada a partir da remuneração do servidor, assim entendida como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, na forma prevista no art. 41, da Lei nº 8.112/1990. excluídas, portanto, as verbas indenizatórias.

Nesse sentido, o entendimento esposado pelo TRF4ª Região, conforme ementa que cito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. FATOR DE DIVISÃO. LIMITAÇÃO DESCONSIDERADA. BASE DE CÁLCULO. - Reconhecido o direito do autor às horas extras (50%) e adicional noturno (25%), calculados sobre o valor da hora normal, tendo em conta o fator de divisão de 200 (duzentas) horas mensais, desconsiderando o limite de 90 (noventa) horas extras anuais imposto pela Administração, bem como condenar a autarquia ré no pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do direito ora declarado reconhecido, **considerando como base de cálculo dos adicionais o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei**, com exceção dos valores pagos na esfera administrativa e das parcelas prescritas. (TRF4, AC 5003170-52.2015.4.04.7102, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 06/07/2017)

Quanto ao cálculo, deve ser observado o fator de divisão 192, tendo em vista que a jornada de trabalho dos servidores da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil é de 192 horas mensais, na forma estipulada pelo art. 3º, §3º, da Lei nº 11.890/2008:

Art. 3º. (...) § 3º Nos casos aos quais se aplique o regime de trabalho por plantões, escala ou regime de turnos alternados por revezamento, é de, no máximo, 192 (cento e noventa e duas) horas mensais a jornada de trabalho dos integrantes dos cargos referidos no caput deste artigo.

Portanto, tem a parte autora o direito a receber o adicional noturno sempre que presente a hipótese legal do art. 75 da Lei 8.112/90.

No mais, quanto ao período pretérito, tendo a autora demonstrado ter trabalhado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, conforme se verifica das folhas de frequência anexadas o evento 01 - OUT6, faz jus ao adicional noturno na forma da documentação indicada, desde 30/12/2016.

Assim, é procedente o pedido.

Conforme destaca a decisão recorrida, o direito ao adicional noturno está previsto na Constituição Federal e na Lei 8112/90. Tendo sido abolido o regime de subsídio e não havendo proibição expressa, deve ser pago. A questão fica clara à luz do art. 27 da Lei 13.464, especialmente quando cotejada com o art. 2º da Lei 11.890/08.

Tendo solucionado adequadamente a lide, não merece reforma a sentença proferida.

Decisão

O voto é por **negar provimento ao recurso da parte ré**, nos termos da fundamentação.

(...)

Por sua vez, o acórdão paradigma da 10ª Turma Recursal de São Paulo assim decidiu:

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, BARBARA MONTE FORTUNATO LUNA, da sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 25% sobre as horas trabalhadas após as 22h, nos seguintes termos: “A Lei nº 11.890/2008, originada da conversão em lei da Medida Provisória nº 440/2008, dispôs sobre a reestruturação da composição remuneratória de diversas carreiras, as quais passaram a ser remuneradas, exclusivamente, por meio de subsídio. Ressalte-se que o conceito de subsídio não admite cumulatividade com qualquer parcela remuneratória, visto que se trata de pagamento de importância única, sendo vedado qualquer acréscimo (gratificação, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória). Estas alterações promovidas na Lei nº 10.910/2004 foram expressas no sentido de excluir das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria - Fiscal do Trabalho a percepção, dentre outras espécies remuneratórias, do adicional noturno (art. 2º - C, X, da Lei nº 10.910/2004). Pretende a requerente, ora Analista Tributário, que pertence à Carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil, a concessão de adicional noturno em decorrência de trabalho desenvolvido no regime de plantão.

(...)

Enfatize-se que o argumento aventado pela parte autora é o de que o advento da Lei nº 13.464 /2017, que promoveu a alteração da forma remuneração, deixando de ser subsídio e passando a ser vencimento, teria admitido o pagamento de verbas, dentre as quais o adicional noturno.

Ressalte-se que a expressão ‘demais parcelas previstas em lei’, contida no caput do art. 27 do mencionado Estatuto Legal, não autoriza a percepção do adicional em questão, pois não há previsão expressa nesse sentido, nem possibilita a extensão indistinta, a esta carreira estatutária, de direitos previstos na CLT. Por fim, é evidente que se faz necessária, na hipótese, uma análise sistêmica das particularidades da carreira e a vedação do adicional noturno, presente na Lei nº 10.910/2004, continua vigente, porquanto não ter sido revogada pela Lei nº 13.464/2017. As normas concernentes à Carreira da Auditoria da Receita Federal do Brasil, reitere-se, devem ser compreendidas de forma conjugada.”

Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que:

a) há súmula do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o direito ao adicional noturno do servidor plantonista (súmula nº 213);

b) com o advento da Lei nº 13.464/2017 não há mais razão para o não pagamento do adicional noturno;

c) em respeito ao art. 39, § 3º, da Constituição Federal, aplica-se aos servidores públicos o disposto no inciso IX do art. 7º da Carta Magna, segundo o qual é direito básico dos trabalhadores “a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno”; e

d) o adicional noturno é qualificado como direito social pela Constituição e, como tal, encontra amparo nos primados republicanos da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho, os quais exigem que o trabalhador seja efetivamente compensado pelos desgastes sofridos em razão do trabalho noturno.

A ré ofereceu contrarrazões. É o relatório.

II – VOTO

Tendo em vista que todas as questões necessárias à solução da lide foram devidamente enfrentadas na sentença, com base em razões com as quais concordo integralmente, adoto referidas razões como minhas, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, considerando a baixa complexidade do tema. Para o beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento da verba honorária sujeita-se ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

III - EMENTA

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO PELO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. IV - ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Juiz Federal Relator.

Participaram do julgamento os(as) Juízes(as) Federais Caio Moysés de Lima, Lin Pei Jeng e Cláudia Hilst Menezes.

São Paulo, 27 de julho de 2018 (data do julgamento)

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.

Diante da manutenção da sentença por seus próprios fundamentos no acórdão paradigmático, faz-se necessária a transcrição da sentença prolatada no juízo de origem:

Trata-se de ação ajuizada por Barbara Monte Fortunato Luna em face da União Federal, em que pleiteia o reconhecimento do direito à percepção de adicional de periculosidade no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as horas trabalhadas após 22h00, com consectária condenação da parte ré no pagamento de valores retroativos, desde janeiro de 2017.

Afasta-se a preliminar de falta de interesse processual, pois eventual exigência de que a parte autora formule, antes da propositura da ação, requerimento administrativo ofenderia o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Enfatize-se, ainda, que, diante da defesa de mérito desenvolvida pela União em sua peça defensiva, resta configurada a resistência à pretensão da demandante.

O pedido é improcedente.

A Lei nº 11.890/2008, originada da conversão em lei da Medida Provisória nº 440/2008, dispôs sobre a reestruturação da composição remuneratória de diversas carreiras, as quais passaram a ser remuneradas, exclusivamente, por meio de subsídio.

Ressalte-se que o conceito de subsídio não admite cumulatividade com qualquer parcela remuneratória, visto que se trata de pagamento de importância única, sendo vedado qualquer acréscimo (gratificação, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória). Estas alterações promovidas na Lei nº 10.910/2004 foram expressas no sentido de excluir das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria - Fiscal do Trabalho a percepção, dentre outras espécies remuneratórias, do adicional noturno (art. 2º - C, X, da Lei nº 10.910/2004).

Pretende a requerente, ora Analista Tributário, que pertence à Carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil, a concessão de adicional noturno em decorrência de trabalho desenvolvido no regime de plantão.

Todavia, consoante já decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não é devido o referido adicional “(...) na medida em que o regime de trabalho é definido pela Administração, mas com a anuência do servidor que, ao optar pelo sistema de plantão, no qual é possível ser escalado para trabalhar à noite, recebe em contrapartida uma escala mais favorável, com uma carga horária às vezes menor e um intervalo maior entre os dias trabalhados e os de 'folga'. Ademais, não seria razoável impor à Administração o pagamento de adicional noturno a todos os servidores que trabalhassem à noite, sem que houvesse uma extrapolação no horário diurno trabalhado”

(AMS 00008271620094013400, Rel. Desembargador Fedderal Ney Bello, Primeira Turma, e - DJF1 de 24/10/2014, p. 60). Nesse sentido, seguem os julgados:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. LEI Nº 11.890/2008. REGIME DE SUBSÍDIO. EXTINÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DO ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA REMUNERAÇÃO PRESERVADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada contra a União visando a assegurar aos autores o direito à continuidade da percepção do adicional de insalubridade, por aplicação do art. 2º - E, da Lei nº. 11.890/2008, enquanto permanecerem lotados na Alfândega do Aeroporto dos Guararapes, e do adicional noturno, nos termos do art. 70, da Lei 8.112/90 e do art. 12, da Lei 8.270/91, quando em atividade noturna, independentemente da vinculação ao regime de subsídio, ou seja, pagos de forma destacada dos subsídios, com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 01/07/2008. 2. Os autores são Auditores Fiscais da Receita Federal, lotados na Alfândega do Aeroporto dos Guararapes, onde exercem as suas funções permanentemente em áreas de risco, também insalubres. Por tais motivos, vinham percebendo 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com fins de Adicional de Insalubridade, além do Adicional Noturno, por serem tais atividades fiscalizatórias exercidas de forma contínua e permanente. Mas, com a Lei nº. 11.890/2008, houve alteração do regime salarial para o de subsídio, tendo sido excluídos os pagamentos dos referidos adicionais a partir do dia 01/07/2008, com base no art. 2º - C, incisos IX e X. 3. Ao dar nova redação à Lei nº. 10.910/2004, a Lei nº. 11.890/2008 determinou que os integrantes da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal passassem a perceber sua remuneração exclusivamente em forma de subsídio, não sendo permitido o pagamento de quaisquer outras parcelas que não aquelas previstas nesse diploma legal (art. 1º e art. 2º - A), em conformidade com o art. 37, parágrafo 4º e parágrafo 8º, da Constituição Federal. Além disso, essa lei diz expressamente que não são devidos os adicionais noturno e de insalubridade (art. 2º - C, IX e X), não havendo que se falar no caráter indenizatório deste como fundamento para afastar a expressa disposição legal. 4. Não restou provado que houve redução no valor do provento recebido pelos autores a partir da instituição do subsídio, não havendo afronta ao art. 37, XV, da CF, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo. 5. No tocante aos honorários, considerando os requisitos do art. 20, parágrafos 3º e 4º, do CPC, tais como a natureza e a importância de causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e considerando, ainda, a simplicidade do processo, entende-se por justa a fixação dos honorários advocatícios em R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação improvida.” (AC 00052891520104058300, Desembargador Federal Cesar Carvalho, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::21/07/2011 “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE AUDITOR FISCAL.

REMUNERAÇÃO PAGA POR SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO COM OUTRAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A relação estatutária se notabiliza pela circunstância dos direitos e deveres do servidor se acharem disciplinados em lei específica da entidade política, estando afastada a cogitação de direito adquirido à persistência de determinado regime jurídico (STF, 2ª T., RE 211903 AgR / SC, rel. p/ acórdão Min. CELSO DE MELLO, m.v., DJU de 28/04/2000, p. 91; STF, Pleno, RE 226855 / RS, rel. Min. MOREIRA ALVES, m.v., DJU de 13/10/2000, p. 20).

2. É vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio, a teor do art. 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. (Precedentes do STF).

3. A Lei 11.890/20 08, ao instituir a forma de remuneração das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria - Fiscal do Trabalho através de subsídio expressamente excluiu as parcelas reclamadas pelos recorrentes (adicional noturno e adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas), uma vez que estão compreendidas no valor daquele.

4. A circunstância de tais parcelas remuneratórias terem natureza indenizatória, conforme alegado pelo recorrente, não altera a regra acerca da remuneração devida pelo ente público aos seus servidores, notabilizada pela relação estatutária, considerando que ao se estabelecer na lei a estrutura remuneratória de seus servidores em forma de subsídio já contempla tal quantum a natureza do serviço prestado.

5. Não houve demonstração de irredutibilidade de vencimentos.

6. Não provimento da apelação.” (AC 00052883020104058300, Desembargador Federal Edílson Nobre, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::14/06/2012 - Página::687. Enfatize-se que o argumento aventado pela parte autora é o de que o advento da Lei nº 13.464/2017, que promoveu a alteração da forma remuneração, deixando de ser subsídio e passando a ser vencimento, teria admitido o pagamento de verbas, dentre as quais o adicional noturno. Ressalte-se que a expressão “demais parcelas previstas em lei”, contida no caput do art. 27 do mencionado Estatuto Legal, não autoriza a percepção do adicional em questão, pois não há previsão expressa nesse sentido, nem possibilita a extensão indistinta, a esta carreira estatutária, de direitos previstos na CLT.

Por fim, é evidente que se faz necessária, na hipótese, uma análise sistêmica das particularidades da carreira e a vedação do adicional noturno, presente na Lei nº 10.910/2004, continua vigente, porquanto não ter sido revogada pela Lei nº 13.464/2017. As normas concernentes à Carreira da Auditoria da Receita Federal do Brasil, reitere-se, devem ser compreendidas de forma conjugada.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Nulidade - Ausência de interesse de agir

No que tange à discussão acerca da nulidade do julgado, por ausência de interesse de agir, entendo que tal matéria não pode ser analisada por esta TNU, ante a impossibilidade de apreciação de matéria processual nesta seara.

Desse modo, aplica-se a Súmula 43/TNU (“Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”).

Desta forma, nega-se provimento ao incidente nesse ponto.

Mérito

Por outro lado, com respeito ao mérito da questão, entendo que existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

O incidente de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

O referido recurso merece ser conhecido, porquanto a União demonstrou no acórdão paradigma que o Analista Tributário da Receita Federal não teria direito ao adicional noturno, após a promulgação da Lei 13.464/17, não havendo assim a revogação do art. 2º - C inciso X prevista na Lei 11.890/08.

Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por **turmas recursais de diferentes regiões** ou em contrariedade à **súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização** ou do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **"determinar o alcance da Lei nº 13.464/17, especialmente quanto à possibilidade de percepção de adicional noturno em relação ao exercente do cargo de Analista Tributário da Receita Federal"**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000083030v19** e do código CRC **1a6e1a93**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
Data e Hora: 4/9/2019, às 0:42:30

5003447-94.2017.4.04.7103

900000083030 .V19